

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Servicios de Limpieza, lavado y sanitizado de estanques de aguas servidas, también comprende la mantención y revisión de tablero eléctrico de bombas de agua, para la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Poniente

Producto Requerido:	LA DRTM PONIENTE, REQUIERE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, LAVADO Y SANITIZADO DE ESTANQUES DE AGUAS SERVIDAS, TAMBIEN COMPRENDE LA MANTENCION Y REVISION DE TABLERO ELECTRICO DE BOMBAS DE AGUA, PARA EL EDIFICIO DE CALLE MONEDA 723, COMUNA DE SANTIAGO.
Descripción y Características del Producto:	<u>DESCRIPCIÓN:</u> • Limpieza de canastillos, lavado de estanque de pozo de aguas servidas. • Aplicación de productos para bajar las emisiones de olores en el estanque. • Mantención y Revisión de tablero eléctrico de bombas de aguas servidas. • Los servicios se deben realizar el día sábado 08 de agosto del año 2026 a partir de las 09:00 horas. Cumplir con la normativa de Higiene y seguridad de sus trabajadores, tomando los resguardos necesarios en materia de Prevención de Accidentes del Trabajo, al momento de la realización de los servicios solicitados.
Requisitos Mínimos	1. Oferta Económica (sin IVA) 2. Garantía de los trabajos, (meses). 3. Retiro de los residuos generados por el servicio, evitando su disposición en dependencias de la institución, para ello, debe contar con resolución sanitaria donde señale que el vehículo utilizado, cumple con el retiro y transporte de residuos líquidos provenientes de la limpieza de fosas sépticas o similares, para su disposición final en destinos autorizados. Adjuntar documento emitido por el Ministerio de Salud. (Requisitos Sustentables). • El oferente deberá informar en la cotización los requisitos mínimos señalados anteriormente, de no informarlos y adjuntarlos, la oferta presentada no será considerada para efecto de selección, la oferta será declarada inadmisible.

Justificación de la solicitud de compra:	La compra se justifica, porque se requiere realizar los trabajos lo antes posibles para garantizar la continuidad del servicio. Esto cubre una necesidad básica de los funcionarios, por lo que no se puede dejar de realizar esta actividad.
Compra Sustentable	SI
Búsqueda Economía Circular	En conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N°661, de 2024, que regula la consulta a la plataforma de economía circular, se señala que este servicio, por su naturaleza, no puede ser reutilizado ni compartido, toda vez que su diseño, uso o función específica impide su transferencia a otros organismos del Estado, por lo tanto, corresponde eximirse de dicha consulta y proceder conforme a la normativa vigente.
Producto – Código ONU	47101531
Justificación de la Modalidad de Compra	Dado que el producto requerido no está en Convenio Marco y la estimación del costo no excede las 100 UTM, se gestionará la contratación a través de una Compra Ágil.
Formalización	Para esta compra, el vínculo contractual entre la entidad compradora y el proveedor se entenderá perfeccionado a través de la aceptación de la respectiva orden de compra, a través del Sistema de Información. El oferente Seleccionado, tendrá un plazo de hasta 1 día hábil para la aceptación de la Orden de Compra, en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en Términos de Referencia. En caso de aceptar la Orden de Compra y no prestar el servicio oportunamente, la Institución pedirá la cancelación de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, la cual se entenderá cancelada transcurrida las 24 horas desde la solicitud, para poder liberar el presupuesto. De presentarse está figura la Institución podrá tomar acciones legales en el respectivo tribunal de justicia de la Región.
Información de Referencia:	Los contactos para realizar consultas y detalles de la operación son Patricia Robledo S., probledo@dt.gob.cl , jefa de la Unidad de Administración y Finanzas.
Despacho/Ubicación:	El trabajo debe ser realizado en el Edificio ubicado en Moneda 723, piso -1, Santiago Centro.
Tipo de Empresa:	Empresas que operen en el rubro de la mantención y reparación de redes sanitarias (agua potable-aguas servidas), requerido, mediante Compra Ágil.

Selección de la Oferta	Se seleccionará la oferta que presente el menor monto, que cumpla con la garantía de la ejecución de trabajos y resolución sanitaria, para el retiro y transporte de residuos líquidos. - Si la oferta más económica no cumple con la totalidad de los requisitos mínimos, se procederá a seleccionar la siguiente oferta económica que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos, y así sucesivamente.
Factor de Desempate	En caso de producirse un empate, por parte de dos o más oferentes, se deberá privilegiar los siguientes criterios para resolver, de acuerdo con el siguiente orden: a. Se deberá privilegiar en primera instancia aquel proveedor que presenta el valor más económico. b. De persistir en el empate, se utilizará como criterio la garantía ofrecida por el proveedor c. De persistir en el empate, se utilizará como último criterio, el oferente que primero ingresó la oferta en la plataforma de Mercado Público.
Precio	Para la contratación del servicio, se cuenta con un presupuesto de \$1.000.000. - IVA incluido.

Forma de Pago:	Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme del servicio/producto requerido, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente al Coordinador DAF Regional o quien le subrogue, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura se gestiona a través de la plataforma DTE y debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Orden de Compra en estado “Aceptada” 2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 4. Forma de pago Crédito. 5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N° 19.983, dentro de los 8 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Tesorería General de la República dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección del Trabajo, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.						
Multas:	Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder el 20% del valor total de la orden de compra en su conjunto, considerando el valor de la UF a la fecha del cobro de las multas. <table><tr><th>INCUMPLIMIENTO</th><th>MONTO MULTA</th></tr><tr><td>Retraso en la entrega del servicio/producto</td><td>5% de la orden de compra por cada día de atraso</td></tr><tr><td>Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica</td><td>10% de la orden de compra por cada evento</td></tr></table>	INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA	Retraso en la entrega del servicio/producto	5% de la orden de compra por cada día de atraso	Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica	10% de la orden de compra por cada evento
INCUMPLIMIENTO	MONTO MULTA						
Retraso en la entrega del servicio/producto	5% de la orden de compra por cada día de atraso						
Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega del servicio y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica	10% de la orden de compra por cada evento						

	Se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento. La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por la Directora del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley N° 19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.
Pacto de Integridad:	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.